



PUTUSAN

Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun/ 19 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Nomor 19 RT.015 RW.005
Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota
Cilegon Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal .14 April 2025;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal .14 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Nomor. 929/Pid.B/2024/PN.Srg, tertanggal 8 Januari 2025 yang menunjuk Saudara **HERBERT MARBUN, S.H., Dkk.** Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU yang beralamat di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 RT 004 RW 013 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika;
- Telah membaca berkas perkara dalam pemeriksaan pendahuluan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 12 Maret 2025 dengan No. Reg. Perk: PDM-44/Eku.2/CLG/12/2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah alat pel.
 - 1 (satu) buah sapu.
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban.
 - 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat diberikan keringanan hukuman yang seringannya ringan dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa telah berterus terang hingga memperlancar pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum NO. Reg. Perk : PDM-44/Eku.2/CLG/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

pertama

Bahwa Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO memiliki hubungan pernikahan siri sejak tahun 2017. Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) tinggal bersama di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakannya dan Terdakwa tidak menemukan Sdri. LUSIANA (Alm) di rumah kontrakan tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakan saksi LISA SIFIANA Binti M.A RONI selaku orang tua dari Sdri. LUSIANA (Alm) yang beralamat di Jalan Semar Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan maksud untuk mencari Sdri. LUSIANA (Alm), namun Sdri. LUSIANA (Alm) tidak ada di rumah kontrakan tersebut.
- Pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. LUSIANA (Alm) dengan cara Video Call Whatsapp ke nomor Handphone 089655670113, Terdakwa menyampaikan agar Sdri. LUSIANA (Alm) segera pulang ke rumahnya. Terdakwa mengetahui Sdri. LUSIANA (Alm) saat itu berada di Salon Fitri Mandiri yang beralamat di Jalan Temu Putih Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
- Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdri. LUSIANA (Alm) melalui telepon seluler, Terdakwa menyampaikan agar untuk segera pulang ke rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA. Lalu Terdakwa berangkat ke rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA dengan maksud untuk menunggu Sdri. LUSIANA (Alm).
- Pada hari Minggu sekira tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA, saksi LISA SIFIANA memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya Sdri. LUSIANA (Alm) sering berada di tempat hiburan malam "Star Queen" yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- Sekira pukul 02.30 Terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSIANA (Alm) di Hall Star Queen bagian atas lalu Terdakwa membawa Sdri. LUSIANA (Alm) pulang ke rumah kontrakan di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. LUSIANA (Alm) tiba di rumah kontrakan tersebut, lalu duduk di dekat dapur kontrakan.
- Kemudian sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa menyampaikan dan menasehati Sdri. LUSIANA (Alm) untuk berhenti datang ke tempat hiburan malam, mendengar hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm). Kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebuah asbak yang ada di dekat Terdakwa kemudian memukulkan asbak tersebut ke bagian atas kepala milik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan kepala Sdri. LUSIANA (Alm) mengeluarkan darah, lalu Sdri. LUSIANA (Alm) mendorong Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan milik Terdakwa ke arah bagian kepala milik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) berteriak meminta pertolongan, mendengar hal tersebut Terdakwa panik kemudian sekira pukul 04.12 WIB Terdakwa mencekik bagian leher Sdri. LUSIANA (Alm) selama ± 5 (kurang lebih lima) menit yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) pingsan. Kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. LUSIANA (Alm) masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendengar suara nafas Sdri. LUSIANA (Alm) lalu sekira pukul 04.28 WIB, Terdakwa mencekik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) meninggal dunia. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. LUSIANA (Alm) lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dari luar kamar.

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 14.50 Saksi KEISYA TRI CALISYA mencium bau busuk yang berasal dari dalam kamar kontrakan Terdakwa, kemudian saksi SRI SALAMAH bersama dengan saksi AHMAD IIS SOBRI beserta warga masyarakat mendobrak pintu kamar kontrakan tersebut dan ditemukan jenazah Sdri. LUSIANA (Alm).
- Berdasarkan Visum et Repertum No: 002/PD/KEDFOR/IX/2024 RSUD Kota Cilegon tanggal 19 September 2024 a.n LUSIANA dengan Dokter Pemeriksa dr. Baety Adhayati, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan;
 - *Pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan luka terbuka pada kepala, dahi, luka lecet pada dahi, memar pada leher sisi kanan dan kiri, tangan kanan akibat kekerasan tumpul.*
 - *Pada pemeriksaan laboratorium hispatologi forensik ditemukan tanda intravitalitas luka pada kulit leher dan otot leher serta tanda kekurangan oksigen (asfiksia) pada organ paru-paru.*
 - *Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas dan menimbulkan hambatan pada proses pertukaran oksigen hingga menyebabkan mati lemas.*
 - *Saat kematian diperkirakan antara dua puluh empat jam hingga tiga puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kota Cilegon Nomor II/VIII/435/IPS/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 menyatakan Ny. LUSIANA Binti SUPARTO umur 28 Tahun telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO memiliki hubungan pernikahan siri sejak tahun 2017. Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) tinggal bersama di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakannya dan Terdakwa tidak menemukan Sdri. LUSIANA (Alm) di rumah kontrakan tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakan saksi LISA SIFIANA Binti M.A RONI selaku orang tua dari Sdri. LUSIANA (Alm) yang beralamat di Jalan Semar Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan maksud untuk mencari Sdri. LUSIANA (Alm), namun Sdri. LUSIANA (Alm) tidak ada di rumah kontrakan tersebut.
- Pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. LUSIANA (Alm) dengan cara Video Call Whatsapp ke nomor Handphone 089655670113, Terdakwa menyampaikan agar Sdri. LUSIANA (Alm) segera pulang ke rumahnya. Terdakwa mengetahui Sdri. LUSIANA (Alm) saat itu berada di Salon Fitri Mandiri yang beralamat di Jalan Temu Putih Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
- Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdri. LUSIANA (Alm) melalui telepon seluler, Terdakwa menyampaikan agar untuk segera pulang ke rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA. Lalu Terdakwa berangkat ke rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA dengan maksud untuk menunggu Sdri. LUSIANA (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu sekira tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi LISA SIFIANA, saksi LISA SIFIANA memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya Sdri. LUSIANA (Alm) sering berada di tempat hiburan malam “Star Queen” yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- Sekira pukul 02.30 Terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSIANA (Alm) di Hall Star Queen bagian atas lalu Terdakwa membawa Sdri. LUSIANA (Alm) pulang ke rumah kontrakan di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.
- Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. LUSIANA (Alm) tiba di rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa mengetuk pintu dan pintu rumah kontrakan tersebut dibukakan oleh saksi KEISYA TRI CALISYA Binti ROBBY HASBULLOH yang merupakan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) masuk lalu duduk di dekat dapur kontrakan.
- Kemudian sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa menyampaikan dan menasehati Sdri. LUSIANA (Alm) untuk berhenti datang ke tempat hiburan malam, mendengar hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm). Kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sebuah asbak yang ada di dekat Terdakwa kemudian memukul asbak tersebut ke bagian atas kepala milik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan kepala Sdri. LUSIANA (Alm) mengeluarkan darah, lalu Sdri. LUSIANA (Alm) mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan milik Terdakwa ke arah bagian kepala milik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) berteriak meminta pertolongan, mendengar hal tersebut Terdakwa panik kemudian sekira pukul 04.12 WIB Terdakwa mencekik bagian leher Sdri. LUSIANA (Alm) selama + 5 (kurang lebih lima) menit yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) pingsan. Kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. LUSIANA (Alm) masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendengar suara nafas Sdri. LUSIANA (Alm) lalu sekira pukul 04.28 WIB, Terdakwa mencekik Sdri. LUSIANA (Alm) yang mengakibatkan Sdri. LUSIANA (Alm) meninggal dunia. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. LUSIANA (Alm) lalu Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dari luar kamar.
- Berdasarkan Visum et Repertum No: 002/PD/KEDFOR/IX/2024 RSUD Kota Cilegon tanggal 19 September 2024 a.n LUSIANA dengan Dokter

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. Baety Adhayati, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan;

- Pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan luka terbuka pada kepala, dahi, luka lecet pada dahi, memar pada leher sisi kanan dan kiri, tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
 - Pada pemeriksaan laboratorium hispatologi forensik ditemukan tanda intravitalitas luka pada kulit leher dan otot leher serta tanda kekurangan oksigen (asfiksia) pada organ paru-paru.
 - Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas dan menimbulkan hambatan pada proses pertukaran oksigen hingga menyebabkan mati lemas.
 - Saat kematian diperkirakan antara dua puluh empat jam hingga tiga puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kota Cilegon Nomor II/VIII/435/IPS/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 menyatakan Ny. LUSIANA Binti SUPARTO umur 28 Tahun telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LISA SILFIANA Binti M.A RONI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pembunuhan dan atau Penganiayaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan hubungannya Terdakwa sebagai menantu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 jam P 15.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik H). SRI JI. Ketumbar blok G No. 34 A Rt 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. LUSIANA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wib di rumah kontrakan Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon tidak jauh dari lokasi ditemukan Sdr. LUSIANA (Alm) meninggal dunia, Sdr. LUSIANA keluar rumah bersama dengan Sdr. ROSA akan membeli baso namun Sdr. LUSIANA (Alm) tidak pernah kembali pulang;
 - Bahwa setahu Saksi, pakaian yang terakhir dikenakan oleh Sdr. LUSIANA (Alm) menggunakan baju lengan panjang berwarna hitam, celana jeans dan menggunakan jaket berwarna coklat;
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakannya dan Terdakwa tidak menemukan Sdri. LUSIANA (Alm) di rumah kontrakan tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Kontrakan saksi LISA SIFIANA Binti M.A RONI selaku orang tua dari Sdri. LUSIANA (Alm) yang beralamat di Jalan Semar Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan maksud untuk mencari Sdri. LUSIANA (Alm), namun Sdri. LUSIANA (Alm) tidak ada di rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) tinggal bersama di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
2. Saksi **DAVHA MAUDY PRI DWANA SUCI Binti ROBI HASBULLOH** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungannya Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, saksi mengetahui melihat pada saat berhasil mendobrak pintu kamar bersama – sama beberapa warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum penemuan adanya mayat, adik saksi sdri KEYSHA bercerita bahwa pada hari minggu tanggal 04 agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib di kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon Terdakwa sdra ROBI HASBULOH bertengkar dengan korban Sdr. LUSIANA (Alm), adiknya bercerita bahwa malam itu mendengar suara pukulan dan mendengar teriakan korban sdri. LUSIANA merintih kesakitan dan meminta maaf kepada Terdakwa, namun untuk penyebab pertengkaran adik nya tidak tahu;
- Bahwa Awal peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 05 agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB sdri KEYSHA adik kandungnya mencium bau busuk yang berasal dari kamar Terdakwa dan sempat menghubungi saksi sebelum berangkat ke sekolah. Sepulang dari sekolah sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama – sama sdri KEYSHA mendatangi kontrakan untuk memastikan bau yang menyengat berasal dari kamar Terdakwa, pada saat itu posisi pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga saksi melihat menggunakan hand phone melalui lubang ventilasi pintu kamar. Karena terasa ada sosok orang didalam kamar, saksi meminta tolong kepada sdr. ARUL, sdr. SOBRI serta sdr. BENI untuk membuka paksa pintu tersebut. beberapa warga yang menyaksikan termasuk pemilik kontrakan sdri SRI melihat pada saat membuka pintu kamar, setelah berhasil pintu tersebut terbuka terlihat ada sosok seorang perempuan yang diketahui merupakan ibu sambung saksi yaitu Sdr. LUSIANA (Alm), adapun posisi korban pada saat itu tergeletak dilantai kamar terlentang bersimbah darah dengan mengenakan kaos warna hitam lengan panjang, dan mengenakan celana jeans warna biru. Saksi melihat terdapat beberapa luka yang dialami Sdr. LUSIANA (Alm) yaitu luka pada bagian kepala, bibir dan gumpalan darah di

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



hidung. Selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti perkaranya;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi **KESYA TRI CALISTA Binti ROBI HASBULLOH** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan hubungannya Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, korban nya diketahui Sdr. LUSIANA (Alm), adapun saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya mencium bau menyengat yang berasal dari kamar ayahnya sdra ROBI HASBULOH, selain itu saksi melihat kondisi pada saat pintu kamar Terdakwa berhasil didobrak bersama – sama beberapa warga sekitar;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 04 agustus 2024 sekitar jam 01.30 WIB pada saat itu saksi sedang tertidur dikontrakan terbangun oleh kedatangan Terdakwa sdra ROBI HASBULOH ke kontrakan, kemudian saksi membukakan kunci pintu kontrakan namun hanya melihat Terdakwa pada saat itu, kemudian saksi langsung masuk kembali kedalam kamar tidurnya, sesaat berbaring di tempat tidur saksi mendengar pukulan yang diketahui dilakukan Terdakwa terhadap korban Sdr. LUSIANA (Alm) setelah itu saksi mendengar perkataan perempuan diketahui korban tersebut



dengan kata "*pah, mamah minta maaf ga akan mengulangi lagi*" kemudian saksi mendengar lagi pukulan dan seketika korban Sdr. LUSIANA (Alm) tersebut merintih kesakitan dengan berkata "*pah sakit pah, mamah minta maaf*" sambil menangis, tidak lama kemudian suara tersebut menghilang. Sekitar jam 08.00 Wib saksi terbangun melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang namun pintu kontrakan tidak dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidur Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci. Di hari yang sama saksi bercerita kepada kakaknya sdri DAVHA seluruh kejadian yang di dengarnya bahwa sdra ROBI HASBULOH semalem bertengkar dengan korban Sdr. LUSIANA (Alm) di kontrakan;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 05.00 Wib pada saat bangun tidur dan keluar kamar saksi baru menemukan pecahan asbak yang terbuat dari kaca di tempat sampah, dan mencium bau yang menyengat yang berasal dari kamar tidur ayahnya sdra RONI HASBULOH namun tidak dihiraukan saksi karena datang pamannya sdra BENI dan anaknya sdra ARUL dari sumedang, selanjutnya di siang hari saksi menceritakan tentang bau busuk yang menyengat dari kamar Terdakwa. Kemudian dihari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa dan DAVHA sempat mengetahui bahwa didalam kamar ada sosok orang yang tergeletak, namun karena saksi tidak berani sehingga meminta tolong ke beberapa warga dan meminta ijin kepada pemilik kontrakan untuk mendobrak pintu kamar, setelah berhasil didobrak dan terbuka saksi melihat adanya mayat yang diketahui perempuan yang mengenakan kaos lengan panjang warna hitam dan mengenakan celana jeans warna biru namun kondisinya tergeletak diatas lantai dengan posisi terlentang dan bersimbah darah, setelah itu kami bergegas menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Sebelum diketemukan meninggal dunia saksi sempat mendengar pertengkaran antara korban Sdr. LUSIANA (Alm) dengan Terdakwa sdra ROBI HASBULOH;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi **BENI AMARDIANSYAH Bin AMAS HARDIMAN** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana Pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tujuan Saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon kota Cilegon di karenakan akan menghadiri 40 hari tahlilan ibu yang akan dilaksanakan di perumahan RAKATA cilegon, saksi menerangkan bahwa datang ke kontrakan Terdakwa di Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon kota Cilegon bersama dengan Sdr. ARUL pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 05.30 Wib serta kontrakan tersebut hanya ada Sdri. KEISYA anak Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus sekeria jam 12.30 Wib saksi meminjam motor milik Sdri. KEISYA untuk di pakai ke rumah RAKATA meminta makan bersama dengan Sdr. ARUL, kemudian saksi Kembali lagi kekontrakan tersebut bersama Sdr. ARUL sekira jam 13.30 Wib dan langsung tidur, sekira jam 14.35 saksi di bangunkan oleh Sdri. DAVHA yang memberitahu saksi bahwa ada jenazah di kamar Terdakwa dan meminta tolong kepada saksi untuk mendobrak kamar tersebut tetapi saksi menolak permintaan Sdr. DAVHA, saksi memnberitahu kepada Sdr. DAVHA untuk melaporkan kepada pihak Polsek dan Ketua RT, sekira jam 15. 00 Wib ada beberapa Masyarakat yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk melakukan pendobrakan kamar Terdakwa, Ketika pintu kamar tersebut terbuka saksi melihat adanya mayat dengan kondisi muka sudah menghitam;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematian jenazah yang berada di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon kota Cilegon, tetapi ketika melihat kondisi jenazah berlumurah darah di bagian kepala kemungkinan besar jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan, saksi menerangkan bahwa tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan kepada jenazah Perempuan yang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Cilegon kota Cilegon, serta saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini, saksi menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. LUSIANA telah menikah;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakai korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakai korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakai korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakai korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Saksi **AHMAD IIS SOBRI Bin SANTANI** memberikan keterangan yang di bacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 Wib saksi pergi ke rumah orang tuanya dan datang Kembali pada jam 17.30 Wib ke rumah kontrakan milik Hj. SRI JI. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, sampai di dalam kontrakan saksi tidak melakukan apa-apa serta jam 23.00 Wib saksi tidur dikamar depan kontrakan, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 saksi tidak melakukan kegiatan apa-apa seharian saksi berada di dalam kontrakan yang beralamat di Hj. SRI JI. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 tidak mendengar bahwa ada keributan antara Terdakwa dan Sdr. LUSIANA di samping kontrakan tersebut, dikarenakan saksi pada saat itu sudah tidur serta di hari tersebut saksi tidak melihat Terdakwa dan Sdr. LUSIANA (Alm).
- Bahwa benar yang tinggal di rumah kontrakan milik HJ. Sri tersebut Jl. Ketumbar Blok G no 34 A Rt 25 Rw 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon yang di dalam kamarnya di temukan jenazah Perempuan tersebut ditinggali oleh Terdakwa saksi sudah mengenali sekitar 5 bulan karena merupakan tetangga kontrakan, saksi dan Terdakwa tidak memiliki ikatan keluarga, hubungan antara Terdakwa dan jenazah Perempuan Bernama

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Sdri.LUSIANA yaitu suami dan istri, saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdr. LUSIANA (Alm) bersama, terakhir kali saksi melihat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib sedang menyapu teras rumah dan memberi makan ayam.

- Bahwa benar pada saat membuka kamar kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon bersama dengan Sdr. YOGA dan Sdr. ARUL atas permintaan Sdr. DAFFA selaku anak pertama dari Terdakwa di saksikan oleh Sdr. BEBEN, Sdri. Ibu Hj SRI dan bapak RT, serta pada saat itu saksi melihat kondisi jenazah Perempuan tergeletak di samping Kasur dengan keadaan kepala sudah menghitam dan berumuran darah.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 14.50 Wib saksi baru pulang dari toko Mr. DIY, sebelum sampai kontrakan saksi bertemu dengan Sdr. DAFFA di kamar kontrakan di dalam kamar kontrakan milik Hj. SRI Jl. Ketumbar Blok G No 34 A RT 25 RW 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon tercium bau busuk dan memperlihatkan rekaman video mayat yang berada di kamar tersebut, kemudian Sdr. DAFFA meminta tolong untuk di buka paksa pintu kamar tersebut tetapi saksi sempat menolak karna tidak mau kalau tidak ada yang menyaksikan dari RT ataupun pemilik kontrakan, pada saat membuka pintu kamar melihat jenazah Perempuan tergeletak di samping Kasur dengan kondisi wajah sudah menghitam dan berumuran darah di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

6. Saksi **LENIN YOGA FRISDO SITOMPUL** anak dari **EDISON SITOMPUL** memberikan keterangan yang di bacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut mendengar dari Sdr. DAVHA yang membangunkan saya bahwa ditemukan adanya mayat Perempuan di kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa, sehingga saya melakukan pendobrakan kamar tersebut untuk memastikan adanya mayat Perempuan yang ada di kamar kontrakan tempat tinggal Terdakwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Hj. SRI Jl. Ketumbar Blok G No 34 A Rt 25 Rw 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. LUSIANA istri dari Terdakwa, saksi mengenali Terdakwa di karnakan tetangga kontrakan serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04. Agustus 2024 sekira jam 04.45, di depan Bank BRI Jl. SA. Tirtayasa no. 5 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, saksi menerangkan awalnya Terdakwa menemui saya di Mr. DIY BBS Cilegon Jl. Bukit baja sejahtera Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon pada saat saksi melakukan jaga malam, kemudian meminta saya untuk menghantarkannya ke depan Bank BRI Jl. SA. Tirtayasa no. 5 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan mengantarkan Terdakwa meminta antar ke depan Bank BRI Jl. SA. Tirtayasa no. 5 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, saksi menerangkan bahwa pada saat itu Terdakwa akan memancing, namun tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa memancing, saksi menerangkan bahwa Terdakwa. Hanya membawa Paperbag yang berisikan baju bukan alat pemancing.
 - Bahwa benar pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib saksi Kembali ke kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar blok G No. 34 A Rt 25 Rw 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon untuk beristirahat, sekira jam 15. 00 Wib saksi di bangunkan oleh Sdr. DAVHA anak dari Terdakwa bahwa ada mayat Perempuan di dalam kamar Terdakwa, sehingga saksi di perintahkan oleh Sdr. DAVHA untuk mendobrak pintu kamar tersebut, dan Ketika di dobrak saksi melihat sosok mayat Perempuan di dalam kamar Terdakwa dan saksi pada saat itu langsung keluar dari kamar di karnakan mencium bau yang sangat menyengat.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat mendobrak pintu kamar Terdakwa bersama dengan Sdr. SOBRI dan Sdr. ARUL dengan cara menendang pintu kamar Terdakwa, saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi jenazah di karnakan saksi pada saat itu langsung keluar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
7. Saksi **JOHANNES BERNARD** anak dari **NINGKO SITOMPUL** memberikan ketetapan yang di bacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. IQBAL JUNIOR KURFI pada hari minggu_tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib di watugede, RT/RW 01/09 Kel. Hargosari, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan intrograsi terhadapnya, Terdakwa berada di watugede, RT/RW 01/09, Kel. Hargosari, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri Jawa Tengah karena telah melakukan pembunuhan terhadap istri sirinya Sdr. LUSIANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 03.30 Wib di kamar kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar blok G No 34 A Rt 25 Rw 06 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cllegon.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. ROBI HASBULOH melakukan pembunuhan dengan cara memukul bagian kepala atas menggunakan asbak kaca dan mencekik korban Sdr. LUSIANA hingga tidak bernyawa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah alat pel.
- 1 (satu) buah sapu.
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan Pembunuhan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO memiliki hubungan pernikahan siri sejak tahun 2017. Terdakwa dan Sdri. LUSIANA (Alm) tinggal bersama di sebuah rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib di rumah kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, saksi mengetahui melihat pada saat berhasil mendobrak pintu kamar bersama – sama beberapa warga sekitar;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar RT. 25/06 no 34 A Kav. Blok G Kel, Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon, dan mendapatkan pesan dari istri Terdakwa bahwa akan keluar untuk menyalon di daeran Kramatwatu. Kemudian Sdri MEI MEI selaku adik Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ke Bakso H. Mukhtar kemudian Terdakwa menolak untuk diajak ke tempat baso tersebut, dan menunggu istri Terdakwa yaitu Sdr. LUSIANA (Alm) untuk menyusul kesana sekira jam 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. IKA bahwa istri Terdakwa Sdri LUSIANA bertemu dengan keluarga Terdakwa di tempat Bakso H. MUKHTAR bersama dengan temanya orang perempuan L dan laki, pada saat itu Sdr. LUSIANA (Alm) sudah 1 orang laki meninggalkan tempat setelah mendapatkan kabar seperti itu Terdakwa langsung Bersiap siap untuk mandi dan ingin pergi ke tempat Sdri. LUSIANA. sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan istri sdr LUSIANA di Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon untuk menunggu pulang. namun sesampainya disana sdr LUSIANA tidak ada hanya ada mertua Terdakwa sdr LISA dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sekitar jam 14.00 Wb sdr LUSIANA sudah keluar rumah dengan temannya Kemudian pada sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mencoba menghubungi Sdri. LUSIANA melalui Vidio Whatsapp, melihat Sdr. LUSIANA (Alm) sedang berada di salon, dan menyuruh Sdri, LUSIANA untuk segera pulang,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. LUSIANA (Alm) pada jam 22. 00 Wib melalui telephone Whatapp tidak di angkat, tetapi melalui telephone biasa diangkat dan mendengar suara seperti di hutan, dan mengatakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) untuk segera pulang, dan menanyakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) sedang bersama siapa namun Sdr. LUSIANA (Alm) menjawab sedang bersama teman, kemudian telephone di matikan, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. LUSIANA (Alm) di kontrakan yang beralamat Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon sampai jam 02.00 Wib. kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 02. 00 Wib Terdakwa ijin kepada mertua Terdakwa Sdri. LISA untuk mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Sdri. LISA memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. LUSIANA (Alm) biasa nongkrong di dekat rumah sakit, pokoknya tempatnya di ujung, mendengar omongan dari Sdri. LISA Terdakwa langsung keluar dari kontrakan menuju tempat tersebut dengan menggunakan ojeg, ternyata tempat yang di maksud oleh Sdri. LiSA yaitu tempat hiburan malam yang bernama Star queen. sekira jam 02.30 Wib tiba di tempat hiburan malam yang bernama Star queen tersebut Terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dan mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSIANA di Hall Star Queen bagian atas di meja tersebut Terdakwa melihat Sdr. LUSIANA (Alm) bersama dengan 2 orang laki laki dan 1 orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengajak pulang Sdr. LUSIANA (Alm). sekitar jam 02.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. LUSIANA (Alm), menaiki mobil untuk pulang ke kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar RT. 25/06 no 34 A Kav. Blok G Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon sesampainya di kontrakan sekitar jam 03.15 Wib Terdakwa sampai di kontrakan bersama Sdr. LUSIANA (Alm) langsung mengetuk pintu kontrakan lalu di bukakan kunci pintu oleh Sdri. KEISYA, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. LUSIANA (Alm) di bagian dapur kontak;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) berubahlah jadi istri yang baik gausah nongkrong - nongkrong, gausah ke tempat dugem-dugem, kemudian Sdri. LUSIANA tidak mau mendengar omongan Terdakwa dan membantah bahwa Sdr. LUSIANA (Alm) masih ingin bermain dan ga bisa berubah, kemudian Terdakwa menyampaikan udah sih kamu sudah punya anak dan suami ngapai begitu, ngak baik ngasih contoh keanak, tetapi Sdri, LUSIANA menjawab tetap tidak bisa, sudah sih lepasi Terdakwa " kemudian Terdakwa menjawab lepasin bagaimana, dan menyuruh Terdakwa untuk mencari istri baru, setelah mendengar omongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sdr. LUSIANA (Alm) mengatakan ingin pulang, dan Terdakwa menahannya setelah kejadian adu mulut tersebut sekitar jam 04. 00 Wib kemudian Terdakwa memukul Sdr LUSIANA menggunakan asbak kaca kebagian atas kepala Sdr LUSIANA lalu dari kepala Sdr. LUSIANA (Alm) mengeluarkan darah, kemudian Sdr. LUSIANA (Alm) mendorong Terdakwa, Terdakwa terjatuh dan menarik Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. LUSIANA (Alm) di bawah dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian kepala mata muka korban secara berkali kali, korban pada saat itu mengatakan ampun pah, sakit pah kemudian Terdakwa mengangkat korban dari posisi tergeletak ke posisi duduk di lantai, namun korban pada saat itu berteriak aduh sakit pah, ayo kerumah sakit kencang pada saat itu Terdakwa panik lalu Terdakwa mencekik leher korban karena suara teriakan korban semakin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga posisi Terdakwa berada di atas badan korban. kejadian tersebut berlangsung selama 20 menit, kemudian korban Terdakwa bawa ke dalam kamar Terdakwa dengan cara bagian ketiak kanan dan kiri dengan posisi korban terlentang angkat pada kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah yang berada di dalam lantai dapur dengan menggunakan kain pel membersihkan bekas pechan asbak kaca dengan menggunakan sedangkan sapu, lalu Terdakwa mengganti baju Terdakwa yang terkena darah. pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos Panjang warna merah dan menggunakan celana Jean warna cream coklat, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa baju untuk ganti ke tas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa mengambil hand phone korban dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari tas tas korban, dalam keadaan panik lalu Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa sempat meletakan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diatas lemari baju plastic anak Terdakwa sdr KEYSHA berikut kunci motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pun bergegas keluar kontrakan Setelah keluar kontrakan, Terdakwa sempat membuang kunci pintu kamar belakang milik Terdakwa di semak - semak lalu meminta tolong kepada sdra YOGA untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM BRI Jombang Cilegon, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah Jawa Didalam perjalanan melarikan diri, karena Terdakwa membutuhkan uang Terdakwa menjual hand phone milik korban kepada orang yang Terdakwa tidak kenal diperapatan losari. Kemudian pada hari minggu tanggal 11 agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dalam keadaan normal/sadar menghilangkan nyawa Istri siri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon dimana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO adalah terikat hubungan suami istri siri sejak tahun 2017 dan tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dimana berawal pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan mendapatkan pesan dari istri Terdakwa akan keluar untuk kesalon di daeran Kramatwatu.
- Bahwa benar Sdri MEI selaku adik Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ke Bakso H. Mukhtar namun Terdakwa menolak untuk diajak ke tempat baso tersebut, dan Terdakwa menunggu istri Terdakwa yaitu Sdr. LUSIANA (Alm) untuk menyusul kesana, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. IKA bahwa istri Terdakwa Sdri LUSIANA bertemu dengan keluarga Terdakwa di tempat Bakso H. MUKHTAR bersama dengan temanya orang perempuan dan laki-laki,
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. LUSIANA (Alm) sudah pergi bersama dengan 1 orang laki laki dan setelah mendapatkan kabar seperti itu

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Terdakwa langsung Bersiap siap untuk mandi dan ingin pergi ke tempat Sdri. LUSIANA. sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan istri sdri LUSIANA di Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon untuk menunggu pulang. namun sesampainya disana sdri LUSIANA tidak ada hanya ada mertua Terdakwa sdri LISA dan menjelaskan kepada Terdakwa sekitar jam 14.00 Wb sdri LUSIANA sudah keluar rumah dengan temannya;

- Bahwa benar sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mencoba menghubungi Sdri. LUSIANA melalui Vidio Whatsapp, melihat Sdr. LUSIANA (Alm) sedang berada di salon, dan menyuruh Sdri, LUSIANA untuk segera pulang, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. LUSIANA (Alm) lagi pada pukul 22. 00 Wib melalui telephone Whatapp namun tidak di angkat, dan Terdakwa menggubungi saksi korban kembali melalui telephone telp biasa dan diangkat kemudian Terdakwa mendengar suara seperti di hutan, dan mengatakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) untuk segera pulang, dan menanyakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) sedang bersama siapa namun Sdr. LUSIANA (Alm) menjawab sedang bersama teman, kemudian telephone di matikan, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. LUSIANA (Alm) di kontrakan yang beralamat Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon sampai jam 02.00 Wib. kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 02. 00 Wib Terdakwa ijin kepada mertua Terdakwa Sdri. LISA untuk mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Sdri. LISA memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. LUSIANA (Alm) biasa nongkrong di dekat rumah sakit, mendengar omonga dari Sdri. LISA Terdakwa langsung keluar dari kontrakan menuju tempat tersebut dengan menggunakan ojeg, ternyata tempat yang di maksud oleh Sdri. LiSA yaitu tempat hiburan malam yang bernama Star Queen.
- Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa tiba di tempat hiburan malam yang bernama Star Queen tersebut Terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dan mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSIANA di Hall Star Queen bagian atas di meja tersebut Terdakwa melihat Sdr. LUSIANA (Alm) bersama dengan 2 orang laki laki dan 1 orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengajak pulang Sdr. LUSIANA (Alm). sekitar jam 02.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. LUSIANA (Alm), menaiki mobil untuk pulang ke kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar RT. 25/06 no 34 A Kav. Blok G Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon sesampainya di kontrakan sekitar jam 03.15 Wib Terdakwa sampai di kontrakan bersama Sdr. LUSIANA (Alm) langsung mengetuk pintu kontrakan lalu di bukakan



kunci pintu oleh Sdri. KEISYA, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. LUSIANA (Alm) di bagian dapur kontakn;

- Bahwa benar Terdakwa menasehati istrinya Sdr. LUSIANA (Alm) agar berubah dan berhenti berbuat seperti itu akan tetapi justru saksi korban Sdr. LUSIANA (Alm) membantahnya dan bahkan LUSIANA menjawab dengan menyuruh Terdakwa untuk menyuruh mencari istri baru, dan setelah mendengar omongan tersebut, terjadilah adu mulut sekitar pukul 04. 00 Wib kemudian Terdakwa memukul Sdri LUSIANA menggunakan asbak kaca ke bagian atas kepala Sdri LUSIANA hingga mengeluarkan darah, kemudian Sdr. LUSIANA (Alm) mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan Terdakwa langsung memukul Sdr. LUSIANA (Alm) dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian kepala, mata dan muka korban secara berkali kali, dan korban pada saat itu mengatakan ampun pah, sakit pah kemudian Terdakwa mengangkat korban dari posisi tergeletak ke posisi duduk di lantai, namun korban pada saat itu berteriak aduh sakit pah, dan Terdakwa kemudian bilang ayo kerumah sakit, namun pada saat itu Terdakwa yang panik lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil membenturkan kepala korban ke lantai selama 20 menit;
- Bahwa benar korban bawa ke dalam kamar Terdakwa dengan cara bagian ketiak kanan dan kiri dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah yang berada di lantai dapur dengan menggunakan kain pel membersihkan bekas pecahan asbak kaca dengan menggunakan sapu lantai, selanjutnya Terdakwa mengganti baju Terdakwa yang terkena darah. pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos Panjang warna merah dan menggunakan celana Jean warna cream coklat, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa baju untuk ganti ke tas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa mengambil hand phone korban dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dari tas saksi korban, dalam keadaan panik lalu Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa sempat meletakkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diatas lemari baju plastic anak Terdakwa sdri KEYSHA berikut kunci motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun bergegas pergi keluar kontrakan.
- Bahwa benar setelah keluar kontrakan, Terdakwa sempat membuang kunci pintu kamar milik Terdakwa di semak - semak lalu meminta tolong kepada sdra YOGA untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM BRI Jombang Cilegon, dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah jawa, karena Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa menjual hand phone milik saksi korban



kepada orang yang Terdakwa tidak kenal diperempatan losari, dan pada hari minggu tanggal 11 agustus 2024 sekira jam 17.00 Wlb Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;
- Bahwa benar saksi korban di temukan oleh anak Terdakwa bersama warga yang mendobrak pintu kontrakan tempat jenazah saksi korban ditemukan oleh para saksi dan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap istri sirinya yang telah Terdakwa bunuh dengan cara mencekik leher saksi korban dengan kedua belah tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor No: 002/PD/KEDFOR/IX/2024 RSUD Kota Cilegon tanggal 19 September 2024 atas nama saksi korban LUSIANA Binti SUPARTO yang di buat dan tandatangani oleh oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang dilakukan pemeriksaan pada diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan luka terbuka pada kepala, dahi, luka lecet pada dahi, memar pada leher sisi kanan dan kiri, tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan laboratorium hispatologi forensik ditemukan tanda intravitalitas luka pada kulit leher dan otot leher serta tanda kekurangan oksigen (asfiksia) pada organ paru-paru.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas dan menimbulkan hambatan pada proses pertukaran oksigen hingga menyebabkan mati lemas.
- Saat kematian diperkirakan antara dua puluh empat jam hingga tiga puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Kota Cilegon Nomor II/VIII/435/IPS/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 menyatakan Ny. LUSIANA Binti SUPARTO umur 28 Tahun telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar 338 KUHPidana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 338 KUHPidana adalah :

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja, Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Dalam hukum pidana, unsur “barang siapa” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukum perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian pembunuhan dalam pasal 338 KUHP dikategorikan sebagai pembunuhan biasa yang dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan sengaja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah kontrakan Jl. Ketumbar Kav. blok G no 34 A Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon dimana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO adalah terikat hubungan suami istri siri sejak tahun 2017 dan tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Ketumbar RT.025 RW.006 Nomor 34 A Kavling Blok G Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dimana berawal pada hari sabtu tanggal 03 agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan mendapatkan pesan dari istri Terdakwa akan keluar untuk kesalon di daeran Kramatwatu.

Bahwa benar Sdri MEI selaku adik Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ke Bakso H. Mukhtar namun Terdakwa menolak untuk diajak ke tempat baso tersebut, dan Terdakwa menunggu istri Terdakwa yaitu Sdr. LUSIANA (Alm) untuk menyusul kesana, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. IKA bahwa istri Terdakwa Sdri LUSIANA bertemu dengan keluarga Terdakwa di tempat Bakso H. MUKHTAR bersama dengan temanya orang perempuan dan laki-laki,

Bahwa benar pada saat itu Sdr. LUSIANA (Alm) sudah pergi bersama dengan 1 orang laki laki dan setelah mendapatkan kabar seperti itu Terdakwa langsung Bersiap siap untuk mandi dan ingin pergi ke tempat Sdri. LUSIANA. sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke kontrakan istri sdri LUSIANA di Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon untuk menunggu pulang. namun sesampainya disana sdri LUSIANA tidak ada hanya ada mertua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri LISA dan menjelaskan kepada Terdakwa sekitar jam 14.00 Wb sdri LUSIANA sudah keluar rumah dengan temannya;

Bahwa benar sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mencoba menghubungi Sdri. LUSIANA melalui Vidio Whatsapp, melihat Sdr. LUSIANA (Alm) sedang berada di salon, dan menyuruh Sdri, LUSIANA untuk segera pulang, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. LUSIANA (Alm) lagi pada pukul 22. 00 Wib melalui telephone Whatapp namun tidak di angkat, dan Terdakwa menggubungi saksi korban kembali melalui telephone telp biasa dan diangkat kemudian Terdakwa mendengar suara seperti di hutan, dan mengatakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) untuk segera pulang, dan menanyakan kepada Sdr. LUSIANA (Alm) sedang bersama siapa namun Sdr. LUSIANA (Alm) menjawab sedang bersama teman, kemudian telephone di matikan, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. LUSIANA (Alm) di kontrakan yang beralamat Jl. semar Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon sampai jam 02.00 Wib. kemudian pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 02. 00 Wib Terdakwa ijin kepada mertua Terdakwa Sdri. LISA untuk mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Sdri. LISA memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. LUSIANA (Alm) biasa nongkrong di dekat rumah sakit, mendengar omonga dari Sdri. LISA Terdakwa langsung keluar dari kontrakan menuju tempat tersebut dengan menggunakan ojeg, ternyata tempat yang di maksud oleh Sdri. LiSA yaitu tempat hiburan malam yang bernama Star Queen.

Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa tiba di tempat hiburan malam yang bernama Star Queen tersebut Terdakwa langsung masuk ke tempat tersebut dan mencari Sdr. LUSIANA (Alm), kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. LUSIANA di Hall Star Queen bagian atas di meja tersebut Terdakwa melihat Sdr. LUSIANA (Alm) bersama dengan 2 orang laki laki dan 1 orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian Terdakwa mengajak pulang Sdr. LUSIANA (Alm). sekitar jam 02.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. LUSIANA (Alm), menaiki mobil untuk pulang ke kontrakan yang beralamat di Jl. Ketumbar RT. 25/06 no 34 A Kav. Blok G Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon Kota Cilegon sesampainya di kontrakan sekitar jam 03.15 Wib Terdakwa sampai di kontrakan bersama Sdr. LUSIANA (Alm) langsung mengetuk pintu kontrakan lalu di bukakan kunci pintu oleh Sdri. KEISYA, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. LUSIANA (Alm) di bagian dapur kontakn;

Bahwa benar Terdakwa menasehati istrinya Sdr. LUSIANA (Alm) agar berubah dan berhenti berbuat seperti itu akan tetapi justru saksi korban Sdr. LUSIANA (Alm) membantahnya dan bahkan LUSIANA menjawab dengan menyuruh Terdakwa untuk menyuruh mencari istri baru, dan setelah mendengar omongan tersebut, terjadilah adu mulut sekitar pukul 04. 00 Wib kemudian Terdakwa memukul Sdri LUSIANA menggunakan asbak kaca kebagian atas kepala

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri LUSIANA hingga mengeluarkan darah, kemudian Sdr. LUSIANA (Alm) mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan Terdakwa langsung memukul Sdr. LUSIANA (Alm) dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian kepala, mata dan muka korban secara berkali kali, dan korban pada saat itu mengatakan ampun pah, sakit pah kemudian Terdakwa mengangkat korban dari posisi tergeletak ke posisi duduk di lantai, namun korban pada saat itu berteriak aduh sakit pah, dan Terdakwa kemudian bilang ayo kerumah sakit, namun pada saat itu Terdakwa yang panik lalu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil membenturkan kepala korban ke lantai selama 20 menit;

Bahwa benar korban bawa ke dalam kamar Terdakwa dengan cara bagian ketiak kanan dan kiri dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah yang berada di lantai dapur dengan menggunakan kain pel membersihkan bekas pecahan asbak kaca dengan menggunakan sapu lantai, selanjutnya Terdakwa mengganti baju Terdakwa yang terkena darah. pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos Panjang warna merah dan menggunakan celana Jean warna cream coklat, selanjutnya Terdakwa mengambil beberapa baju untuk ganti ke tas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa mengambil hand phone korban dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari tas tas saksi korban, dalam keadaan panik lalu Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa sempat meletakkan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diatas lemari baju plastic anak Terdakwa sdri KEYSHA berikut kunci motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun bergegas pergi keluar kontrakan.

Bahwa benar setelah keluar kontrakan, Terdakwa sempat membuang kunci pintu kamar milik Terdakwa di semak - semak lalu meminta tolong kepada sdra YOGA untuk mengantarkan Terdakwa ke ATM BRI Jombang Cilegon, dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke daerah jawa, karena Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa menjual hand phone milik saksi korban kepada orang yang Terdakwa tidak kenal diperempatan losari, dan pada hari minggu tanggal 11 agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah, 1 (satu) buah alat pel, 1 (satu) buah sapu, 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban, 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakek korban, 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban dan 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;

Bahwa benar saksi korban di temukan oleh anak Terdakwa bersama warga yang mendobrak pintu kontrakan tempat jenazah saksi korban ditemukan oleh para saksi dan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap istri sirinya yang telah Terdakwa bunuh dengan cara mencekik leher saksi korban dengan kedua belah tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor No: 002/PD/KEDFOR/IX/2024 RSUD Kota Cilegon tanggal 19 September 2024 atas nama saksi korban LUSIANA Binti SUPARTO yang di buat dan tandatangani oleh oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon yang dilakukan pemeriksaan pada diri korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini ditemukan luka terbuka pada kepala, dahi, luka lecet pada dahi, memar pada leher sisi kanan dan kiri, tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan laboratorium hispatologi forensik ditemukan tanda intravitalitas luka pada kulit leher dan otot leher serta tanda kekurangan oksigen (asfiksia) pada organ paru-paru.
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas dan menimbulkan hambatan pada proses pertukaran oksigen hingga menyebabkan mati lemas.
- Saat kematian diperkirakan antara dua puluh empat jam hingga tiga puluh enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh saksi korban dan saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa di dasari rasa emosi yang tinggi karena perkataan istri Terdakwa yang merendahkan diri Terdakwa sebagai seorang suami sehingga mengakibatkan terdakwa gelap mata dan emosi yang memuncak sehingga Terdakwa yang di liputi rasa marah yang tinggi secara spontan mengambil asbak kaca dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban hingga pecah dan kepala saksi korban berdarah dan saksi korban sempat berteriak meminta ampun dan Terdakwa juga sempat akan membawa saksi korban ke rumah saksit namun karena saksi korban masih berteriak teriak dan Terdakwa takut perbuatannya di ketahui oleh orang lain maka Terdakwa selanjutnya mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak seketika membuat korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja, Menghilangkan Nyawa Orang Lain*" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif, sehingga disimpulkan bahwa benar Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** telah melakukan perbuatan pidana "**pembunuhan**" sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. LUSIANA (Alm) Binti SUPARTO yang merupakan Istri siri dari Terdakwa dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, yang sebelumnya di ketahui bahwa Terdakwa bersama istri sirinya dahulu dengan Sdri. LUSIANA (Alm) telah terjadi cekcok mulut yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi hingga Terdakwa memukulkan asbak kaca ke kepala saksi korban hingga berdarah yang selanjutnya di ketahui karena panic, Terdakwa mencekik leher saksi korban hingga meninggal dunia saat itu juga, sangatlah tidak dibenarkan, terlebih antara saksi korban dengan diri Terdakwa adalah merupakan suami istri walaupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi terikat perkawinan agama, sehingga bila

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dari segi apapun baik secara hukum, etika, norma agama maupun norma norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sangat bertentangan dengan undang undang itu sendiri, hal tersebut tidak begitu saja menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa di mata undang-undang dapat dipersalahkan dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Subsidair tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dengan adil dalam amar putusan ini (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;



2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah alat pel.
- 1 (satu) buah sapu.
- 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakek korban;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Sdri. LUSIANA (Alm) kehilangan nyawa;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI HASBULOH Bin AMAS HADIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asbak yang pecah terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah alat pel.
 - 1 (satu) buah sapu.
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna merah yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans berwarna cream yang dipakai sdr. ROBI HASBULOH.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dipakek korban.
 - 1 (satu) buah tangtop berbahan kaos warna hitam yang dipakek korban.
 - 1 (satu) buah BH warna coklat yang dipakek korban.
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna biru muda yang dipakek korban;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SULISTIONO, S.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SANDRA FALLYANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 929/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUNG SULISTIONO, S.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

2. RENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.